

Nr. 78 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 8. April 1938

R 43 II/287, Bl. 152–156

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern.

1. Vermerk:

Der Reichsminister des Innern hat auf Weisung des Führers und Reichskanzlers nachgeprüft, welche Abänderungen der im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern getroffenen Regelungen vom Standpunkt des Dritten Reiches notwendig sind¹.

Er ist dabei im wesentlichen zu folgendem Ergebnis gekommen:

Die Vermögensauseinandersetzungen sind im allgemeinen durchgeführt und zum Abschluß gelangt. Dem Thronverzicht der Fürstenhäuser im Jahre 1918 folgten in manchen Ländern alsbald, in den meisten Ländern erst nach langwierigen Verhandlungen Auseinandersetzungsverträge, die, soweit dies nach Landesrecht erforderlich erschien, auch landesgesetzlich bestätigt wurden. Anfechtungen der Verträge sowie Aufwertungsstreitigkeiten sind inzwischen mit wenigen Ausnahmen durch Schiedssprüche und Vergleiche beigelegt worden. Heute schweben lediglich noch 2 Fälle:

– 1.

Die Auseinandersetzung zwischen Mecklenburg-Strelitz und dem dort vormals regierenden Fürstenhause, wo ein Prozeß anhängig ist, den das Land in 1. Instanz verloren hat².

– 2.

die Auseinandersetzung zwischen dem Land Lippe und dem Fürsten Leopold zur Lippe³.

Ein Überblick über die zwischen den Ländern und den ehemals regierenden Fürstenhäusern erfolgten Auseinandersetzungen zeigt eine reiche Mannigfaltigkeit von verschiedenartigen Regelungen. Es ergab sich aus der früheren staatsrechtlichen Stellung der Fürstenhäuser, daß eine rechtliche Unterscheidung zwischen dem eigentlichen Vermögen des Fürstenhauses und dem zum Staat gehörenden Vermögen in den meisten Fällen große Schwierigkeiten machte. Besonders schwierig

¹ Am 9. 11. 1937 hatte Hitler RIM Frick „unter Bezugnahme auf das ehemalige bayerische Krongut mündlich den Auftrag erteilt, die erfolgte vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern darauf hin nachzuprüfen, welche Abänderungen der im Zuge der Auseinandersetzung getroffenen Rechtsverhältnisse und Regelungen vom Standpunkt der Belange des Dritten Reiches notwendig sind. Der Auftrag lautete ferner dahin, eine reichsgesetzliche Regelung vorzubereiten, die die notwendigen Abänderungen herbeiführt bzw. ermöglicht.“ Mitteilung im Schreiben Fricks an Hitler vom 8. 3. 1938 (R 43 II/ 287, Bl. 36f.), dem eine 97seitige Denkschrift über den Fragenkomplex (ebd. Bl. 48–146) und ein entspr. GesEntw. (ebd. Bl. 38–42) beigelegt war. Diesen Entw. hatte der RIM in erster Fassung schon am 19. 10. 1937 dem RFM und RJuM übermittelt, er war nach erfolgtem Auftrag Hitlers mit beiden wie auch mit StdF, RMRk, RErZM und PrFM in drei Referentenbesprechungen am 14. 12. 1937, 17. 1. und 24. 1. 1938 durchberaten worden. Die Ressortvertreter waren indes zurückhaltend geblieben und wünschten die Stellungnahme der Länder abzuwarten, und RR Nordmann hatte in der Sitzung am 24. 1. 1938 geraten, den GesEntw. erst Hitler vortragen zu lassen, um sich seines grundsätzl. Einverständnisses zu versichern. R 2/10865, Bl. 12–37; R 2/25019, unfol. (vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22725); R 43 II/287, Bl. 25–35.

² Durch Urteil des Landgerichts Schwerin vom 17. 2. 1938; Abschrift: R 43 II/287, Bl. 159–177. Umfangreiches Material zur Vermögensauseinandersetzung in R 2/25019.

³ Hierzu S. 76–78 der RIM-Denkschrift (o. Anm. 1) sowie R 43 II/287. Bl. 4–19; R 2/25019.

war zumeist die Auseinandersetzung über vorhandene Kunstschatze, Archive, Schlösser, Burgen u. dgl. Dies führte zu Zwischenlösungen etwa mit Hilfe von öffentlich-rechtlichen Stiftungen und zu gewissen Verflechtungen der Vermögensbeziehungen ohne die an sich erwünschte reinliche Trennung der verschiedenen Vermögensmassen.

Im ganzen läßt es sich mit den gegebenen staatsrechtlichen Verhältnissen und der geschichtlichen Entwicklung nicht mehr vereinbaren, wenn die ehemals regierenden Fürstenhäuser oder ihre Angehörigen heute noch in Nachwirkung ihrer früheren staatsrechtlichen Stellung hoheitliche Befugnisse auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts innehaben. Es ist nicht erträglich, daß Stiftungen der genannten Art die Eigenschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts haben. Auch erscheint es nicht mehr tragbar, wenn die ehemals regierenden Fürstenfamilien bzw. ihre Angehörigen noch ein Mitbestimmungsrecht bei der Verwaltung einer Stiftung des öffentlichen Rechts oder einer Anstalt des öffentlichen Rechts ausüben. In einigen der genannten Fälle beruht die Regelung nicht auf einer vertraglichen Verpflichtung, sondern auf freiwilligem Entgegenkommen des Landes. In anderen Fällen dagegen ist die getroffene Regelung wesentlicher Bestandteil des Auseinandersetzungsvertrages geworden.

In einer weiteren Reihe von Fällen ist eine Regelung dahingehend getroffen worden, daß den Fürstenhäusern oder ihren Angehörigen gewisse Sonderrechte an Grundstücken bestellt wurden, die entweder dem Staate oder einer Stiftung gehören. Es handelt sich in der Hauptsache um Nutzungsrechte, Wohnungsrechte, Jagd-, Fischereirechte u. a.

Den genannten Sonderrechten der Fürstenhäuser stehen verschiedentlich Verpflichtungen oder Auflagen des Landes hinsichtlich der Erhaltung und Benutzung von Gegenständen gegenüber, die Eigentum des Landes geworden sind. Hierzu gehört die fast regelmäßig wiederkehrende Verpflichtung, Hausarchive und Bibliotheken der Fürstenhäuser kostenlos mitzuverwalten.

An den Fürstenhäusern bzw. ihren Angehörigen überlassenen Privatvermögen besteht im allgemeinen von Staats wegen kein anderes Interesse als an den Privatvermögen sonstiger Staatsbürger. Anders liegt es bei Kunstwerken, Bauwerken oder Erinnerungsstücken von geschichtlicher oder kultureller Bedeutung. Hier liegt es im öffentlichen Interesse, die Erhaltung dieser Werte und eine Anwartschaft des Staates auf ihren Erwerb sicherzustellen. Während Parkanlagen, Gärten u. dgl. durch das Reichsnaturschutzgesetz vom 26. Juni 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 821)⁴ ihren nötigen Schutz finden, fehlen bisher – abgesehen von der Genehmigungspflicht für die Ausfuhr national wertvoller Kunstwerke⁵ – reichsgesetzliche Vorschriften, welche die Erhaltung überlieferten deutschen Kulturgutes im Eigentum von Privatpersonen schützen. Den Schutz von Archivgut bezweckt der in Arbeit begriffene Entwurf eines Archivgesetzes⁶.

Unbefriedigend ist, daß Besitzungen fürstlicher Familien, die einen besonderen geschichtlichen oder kulturellen Wert haben, frei veräußert oder auch im Erbgang bei Aussterben der geraden Linien den Seitenlinien der Familien anfallen können, die womöglich Angehörige landfremder Fürstenfamilien sind. Es entspricht den Belangen des deutschen Volkes, wenn in derartigen Fällen ein Vorkaufsrecht oder ein Anfallsrecht zugunsten des Landes Platz greift.

Die Reichsgesetzgebung hat bisher in die Vermögensauseinandersetzung unmittelbar nicht eingegriffen mit Ausnahme des sogenannten Sperrgesetzes⁷ vom 13. Februar 1926 (Reichsgesetzbl. I S. 101), das Gültigkeit lediglich bis zum 30. Juni 1927 hatte, und des Gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen dem Lande Lippe und dem im ehemaligen Fürstentum Lippe zuletzt regierenden Fürstenhause vom 27. August 1936 (Reichsgesetzbl. I [I] S. 289)⁸.

⁴ S. ARH II/1, Nrr. 104, 151; II/2, Nrr. 176, 178 P. 17.

⁵ Aufgr. der VO über die Ausfuhr von Kunstwerken vom 11. 12. 1919 nebst Ausführungsbestimmungen vom selben Tag (RGBl. S. 1961, 1962), befristet verlängert durch das gleichnamige Gesetz vom 24. 12. 1929 (RGBl. II S. 244), „bis auf weiteres“ verlängert durch VO vom 20. 12. 1932 (RGBl. I S. 572). Vgl. auch Dok. Nr. 282.

⁶ Nicht verabschiedet; s. Dok. Nr. 28.

⁷ Gesetz über die Aussetzung der Rechtsstreitigkeiten über die Auseinandersetzung mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern.

⁸ S. ARH III, Anhang FV 382*, 417*.

Um den Belangen des Dritten Reiches gerecht zu werden und um noch entstehende Rechtsstreitigkeiten zu bereinigen, legt der Reichsminister des Innern den Entwurf eines Gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern vor. Er hält eine Ermächtigung durch reichsgesetzliche Regelung für erwünscht, auf Grund deren

– 1.

den ehemals regierenden Fürstenhäusern die im Zuge der Vermögensauseinandersetzungen gewährten Sonderrechte im Bereich des öffentlichen Rechts entzogen werden können,

– 2.

soweit öffentliche Belange es dringend erforderlich machen, die den ehemals regierenden Fürstenhäusern eingeräumten Nutzungsrechte gegen Entschädigung aufgehoben werden können,

– 3.

Verpflichtungen der öffentlichen Hand auf Grund der Auseinandersetzungen hinsichtlich der Benutzung und Erhaltung übernommener Gegenstände aufgehoben werden können, soweit öffentliche Belange es dringend erfordern.

– 4.

Das Gesetz soll ferner den Ländern eine Anwartschaft auf den Erwerb von Grundstücken mit erheblichem geschichtlichen, wissenschaftlichen oder heimatlichen Wert für das deutsche Volk sichern, soweit sie bei der Auseinandersetzung nicht ohnehin schon Eigentum der Länder geworden sind. Diese Anwartschaft soll durch ein künftiges Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmale auch auf bewegliche Sachen erstreckt werden können.

Dem Reichsminister des Innern erscheint es zweckmäßig, Auseinandersetzungen, welche eine reinliche Scheidung zwischen Privat- und Staatsvermögen getroffen haben, von der beabsichtigten Regelung unberührt zu lassen.

Mit seinem Schreiben vom 8. März 1938⁹ bittet der Reichsminister des Innern den Führer und Reichskanzler um Entscheidung darüber, ob der Inhalt des vorgelegten Gesetzentwurfs seinem Wunsche entspricht. Er möchte *ohne* die Beurteilung der bisherigen Vorarbeiten zu Abschnitt 1 und 2 des Entwurfs¹⁰ durch den Führer und Reichskanzler Verhandlungen über diese Vorschriften in größerem Rahmen mit den übrigen Reichsministern und den in ihrem Interesse berührten Landesregierungen nicht aufnehmen.

Absatz 3 des Gesetzentwurfs enthält Bestimmungen, die in Anlehnung an das Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. Dezember 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1235)¹¹ eine Bereinigung der noch schwebenden Verfahren herbeiführen sollen. Die beteiligten Ressorts haben der Fassung dieses Abschnitts zugestimmt. Der Abschnitt 3 erscheint dem Reichsminister des Innern zur Verabschiedung durch das Reichskabinett im Umlaufwege reif.

Geklärt werden muß *s. E.* lediglich noch die Frage, ob die Bestimmungen dieses Abschnitts auch auf die schwebenden Auseinandersetzungen zwischen dem Land Lippe und dem ehemaligen Fürstentum Lippe unter Aufhebung des Reichsgesetzes vom 27. August 1936 (Reichsgesetzbl. II S. 289) Anwendung finden sollen. Die alsbaldige Verabschiedung des Abschnitts 3 ist wegen der beiden noch schwebenden Auseinandersetzungsverfahren besonders dringlich.

Wesentlich für eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers sind folgende grundlegende Fragen:

– 1.

⁹ Oben Anm. 1.

¹⁰ Abschn. I des GesEntw. umschrieb die Befugnis des RIM zur *Änderung der Auseinandersetzung*, Abschn. II betraf die *Rechte der Länder*. Beide Abschnitte waren erst im Jan. 1938 eingefügt worden.

¹¹ S. ARH II/1, Nrr. 42, 64 P. 7, 68, 120, 131, 150; II/2, Nr. 221.

Soll ein Gesetz erlassen werden, um gewisse hoheitliche Befugnisse, die den vormals regierenden Fürstenhäusern auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts eingeräumt sind, zu beseitigen.

– 2.

Soll, wenn das bejaht wird, neben der Beseitigung der öffentlich-rechtlichen Befugnisse auch die Möglichkeit eröffnet werden, alle abgeschlossenen vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen auf dem Gebiete des Privatrechts nochmals aufzurollen und anderweit zu regeln.

– 3.

Soll der Dritte Abschnitt des Gesetzes wegen seiner Eilbedürftigkeit als selbständiges Gesetz erlassen werden.

– 4.

Soll – wie § 15 des Entwurfs vorsieht – der Fall Lippe von dem Gesetz unberührt bleiben¹².

Zu 1. Die Beseitigung von Rechten der Mitglieder ehemals regierender Fürstenhäuser, die einen Ausfluß ihrer früheren öffentlich-rechtlichen Stellung darstellen, wird voraussichtlich dem Auftrag des Führers entsprechen, da sie mit den Belangen des Dritten Reiches im Widerspruch stehen können. Zu erwägen wäre, ob dieses Ziel auch ohne Gesetz erreicht werden könnte. Das würde indessen Verhandlungen mit den beteiligten Fürstenhäusern erforderlich machen.

Zu 2. Sämtliche inzwischen befriedeten privatrechtlichen Auseinandersetzungen einer Revision unterziehen zu lassen, wäre nicht wünschenswert. Die – wenn auch sehr verschiedenartigen – Verträge und Vergleiche berühren das Eigentum und die *privaten* Vermögensverhältnisse. Es besteht aus staatsrechtlichen sowie aus staatspolitischen Gesichtspunkten zur Zeit keine Veranlassung, die betroffenen Personen in ihren *privaten* Rechts- und Vermögensverhältnissen zu schmälern. Allenfalls kann es angebracht erscheinen, Nutzungsrechte oder Verpflichtungen eines Landes aufzuheben, sofern öffentliche Interessen es dringend erfordern, und eine Anwartschaft des Landes für bestimmte Vermögensgegenstände zu schaffen.

Zu 3. Eine Trennung des Entwurfs in zwei Einzelgesetze würde m. E. besser unterbleiben. Die Vorschriften des Dritten Abschnitts als besonderes Gesetz erlassen, würde wie ein Zweites Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche wirken, das speziell auf die vormals regierenden Fürstenhäuser zugeschnitten ist. Wenn dann kurze Zeit darauf die anderen Vorschriften des Entwurfs erlassen würden, so müßte das den Eindruck einer beabsichtigten nachträglichen Verschärfung machen. Entscheidend für die Frage wird indessen wohl die Prozeßlage im Fall Mecklenburg sein können. Das Urteil 1. Instanz wird der Reichskanzlei vom Reichsinnenministerium übermittelt werden¹³.

Zu 4. Der Fall Lippe sollte m. E. durch das Gesetz unberührt bleiben, nachdem erst 1936 eine reichsgesetzliche Regelung darüber getroffen ist. Der Reichsminister des Innern hält es allerdings für richtig, dem Wunsche des Reichsstatthalters nach einer Neuregelung zu entsprechen. Eine Entscheidung des Führers vor Aufnahme der Verhandlungen des Reichsministers des Innern mit den Länderregierungen scheint mir erwünscht, damit der Rahmen der Verhandlungen von vornherein feststeht und weitergehende Wünsche der Länder ohne weiteres abgelehnt werden könnten.

¹² GesEntw. § 15 lautete: „Durch die Bestimmungen des Dritten Abschnittes dieses Gesetzes wird das Gesetz über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen dem Lande Lippe und dem im ehemaligen Fürstentum Lippe zuletzt regierenden Fürstenhause vom 27. August 1936 (Reichsgesetzbl. II S. 289) nicht berührt.“ – Der RIM hatte gleichwohl im Schreiben vom 8. 3. 1938 (o. Anm. 1) empfohlen: „Das auf Grund des Schiedsvertrages [vom 27. 5. 1936] und des angeführten Gesetzes bestellte Schiedsgericht hat nach längeren Verhandlungen einen Vergleichsvorschlag gemacht, der an der Haltung des ehemals regierenden Fürsten Leopold [IV.] zur Lippe gescheitert ist. Der Reichsstatthalter für Lippe [GL und RStH Alfred Meyer] wünscht daher eine anderweite reichsgesetzliche Regelung, die durch Streichung des § 15 zu treffen ich für richtig halte.“

¹³ Der RIM leitete der Rkei das Urteil (o. Anm. 2) am 14. 4. 1938 abschriftl. zu; R 43 II/287, Bl. 158.

Zu der Entstehungsgeschichte des Gesetzentwurfs hat der Referent des Reichsministeriums des Innern, Ministerialrat Erbe, noch einzelne Mitteilungen gemacht, die ich bitte, zum Gegenstand eines gelegentlichen Vortrags machen zu dürfen.

2. Dem Herrn *Reichsminister* gehorsamst¹⁴.

N[ordmann] 8./4.

Kr[itzipinger] 8/4

¹⁴ Lammers nahm von der Vorlage am 10. 4. 1938 Kenntnis und bestellte Kritzinger zur Rücksprache, sah aber von einem Vortrag bei Hitler noch ab. Am 13. 5. mahnte MR Erbe bei Kritzinger telefon. die Entscheidung im Fall Lippe an, da das Schiedsgericht unter dem Vorsitz des Reichsgerichtspräs. Bumke bereits Termin für die mündl. Verhandlung angesetzt habe; R 43 II/287, Bl. 157. Am 20. 5. ergänzte StS Pfundtner durch Schreiben an die (ebd. Bl. 178), das Schiedsgericht habe den Fall im schriftl. Verfahren soweit geklärt, daß mit einem (für das Land ungünstigen) Spruch bereits am ersten Verhandlungstag zu rechnen sei; das RIM könne ihn nicht weiter hinauszögern. Mit Vm. vom 26. 5. erläuterte Kritzinger, auch StdF und BVJP wünschten die Einbeziehung Lippes in das Gesetz; ebd. Bl. 179 f. Hitler lehnte dies beim Vortrag durch Lammers am 31. 5. jedoch ab (Anhang, FV 268*), woraufhin das Schiedsgericht am 14. 6. 1938 sein Urteil verkündete; Näheres s. R 43 II/287, Bl. 182–207; Anhang, FV 333*. Mit dem Gesetzesvorhaben als solchem war Hitler, wie Lammers Frick am 3. 6. 1938 wissen ließ, einverstanden; R 43 II/287, Bl. 181. Am 15. 10. sandte der RIM dem RMRk eine neue KabVorl. zu, welche nur mehr den 3. Abschnitt der früheren Fassung enthielt. Sie wurde mit Fristsetzung bis 4. 11. im schriftl. Beschlußverfahren angenommen, und Hitler fertigte das *Gesetz über die Vermögensrechtl. Auseinandersetzung zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern* am 1. 2. 1939 aus (RGBl. I S. 129); ebd. Bl. 208–216; vgl. PFUNDTNER/NEUBERTI b 46, S. 1–6. Mit Verweis auf die neue Rechtslage wies der RMRk im Einvernehmen mit dem RIM im Apr. 1939 das Ansinnen von RStH Sauckel nach Wiederaufrollung der gesamten Vermögensauseinandersetzung in Thüringen zurück; R 43 II/287, Bl. 218–264. Im Nov. 1939 wurde auch die Fortsetzung des Reichsstreits zwischen dem ehem. reg. Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg und dem Land Mecklenburg wegen Vermögensansprüchen aus der Mecklenburg-Strelitzer Thronfolge für unzulässig erklärt; R 2/11003, vgl. APK I 2, Reg. Nr. 24079.

Zitierhinweis

Nr. 78 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 8. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d078>